



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1822-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0665-2026/CC1

DENUNCIANTE : MARCO ANTONIO HUGUET RUIZ (SEÑOR HUGUET)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
ALLANAMIENTO
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIONES : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN**
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: DOS CON
OCHENTA (2,80) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(UIT)

Lima, 4 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 1 de agosto de 2025, subsanado mediante escrito del 10 de setiembre de 2025, el señor Huguet denunció al Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - (i) El 9 de julio de 2025, vía llamada telefónica, un supuesto ejecutivo de la empresa de telefonía de Claro le indicó que, para una mejora de servicio, debía descargar un documento enviado por WhatsApp; sin embargo, luego de cumplir con lo indicado, el celular fue bloqueado.
 - (ii) Posterior a ello, al revisar su correo electrónico tomó conocimiento que, el mismo día, 9 de julio de 2025 a las 14:16 horas se realizó 1 operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a su tarjeta de crédito Visa Signature Latam Pass 4280-****-****-5982, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo.
 - (iii) En la misma fecha, a las 14:29 horas, se realizó 1 operación no reconocida por el importe de S/ 17 800,00 con cargo a su tarjeta de crédito Visa Infinite Sapphire Latam Pass 4280-****-****-5193, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo.

¹ Con RUC N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

- (iv) Debido a ello, procedió a bloquear sus tarjetas y a presentar, en fecha 9 de julio de 2025, el reclamo C42479304 ante el Banco, indicando no reconocer las operaciones y solicitando la devolución de estas. El 15 de julio de 2025, recibió respuesta no favorable del Banco. De ello señala que, a su criterio, el Banco atendió deficientemente su reclamo, en el sentido que utilizó un argumento insuficiente e inadecuado.
- (v) Cuando intentó comunicarse con su *Ejecutivo BEX* (Sic) no obtuvo respuesta; y, cuando se comunicó con otro *BEX* (Sic) —a causa de lo antes descrito—, se le indicó que no podía ayudarlo a bloquear sus tarjetas porque no pertenecía a su *cartera* (Sic).
- (vi) El Banco realizó una devolución parcial de S/ 17 800,00.
2. El señor Huguet solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco la devolución del gasto efectuado con sus tarjetas por el importe de S/ 33 200,00 o al menos que el Banco reconozca la mitad (Sic). Cabe resaltar que no solicitó el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. A través de la Resolución N° 2 del 19 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Huguet contra el Banco, formulando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 1 de agosto de 2025, subsanada con escrito del 10 de setiembre de 2025, interpuesta por el señor Marco Antonio Huguet Ruiz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la Tarjeta de Crédito Visa Signature LATAM Pass N°4280-****-****-5982 del denunciante, por el importe de S/ 15 400,00, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	MONTO
9/07/2025	14:16	Banca Móvil – Pago de Servicios	S/ 15 400,00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la Tarjeta de Crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass N°4280-****-****-5193 del denunciante, por el importe de S/ 17 800,00, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo. El detalle de la operación fue el siguiente:*

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	MONTO
9/07/2025	14:29	Banca Móvil – Pago de Servicios	S/ 17 800,00



- (iii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado se habría negado a atender la solicitud de gestión efectuada por el denunciante, mediante su canal telefónico, en fecha 9 de julio de 2025, referida al bloqueo de sus tarjetas.*
- (iv) *Presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido adecuadamente el reclamo N° C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025, en la medida que brindó respuesta utilizando un argumento insuficiente e inadecuado.*
- (...)"

4. El 26 de enero de 2026, el Banco presentó sus descargos señalando lo siguiente:

- i) Solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado "Anexo 1-F" referido a los estados de cuenta del denunciante, en la medida que contenía información sensible y reservada protegida por el secreto bancario.
- ii) Solicitó la improcedencia por subsanación de la conducta infractora sobre el extremo contenido en el punto (ii) de la Resolución N° 2 de fecha 19 de setiembre de 2025, toda vez que, el 8 de setiembre de 2025, esto es antes de la notificación de imputación de cargos, se realizó la devolución de S/ 17 800,00 a la tarjeta de crédito 4280-*****-2414 de titularidad del denunciante.
- iii) Considerando la fecha en la que se realizaron las operaciones cuestionadas, el supuesto evaluado y que aún se encuentra en plazo de adecuación de acuerdo a la Resolución SBS N° 2286-2024, sin resultar aplicable el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), por lo que la Comisión debe evaluar la adopción de medidas de seguridad con base a las disposiciones del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas).
- iv) El 19 de setiembre de 2025, se aprobó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, precisándose que el monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 al permitir que se realice una operación de S/ 15 400,00

- v) La operación cuestionada se realizó con el uso de la tarjeta Credimás 4557-88****-8480, la cual se encontraba activa y sin restricción alguna. Además, el consumidor se encontraba afiliado a la banca móvil y token digital.
- vi) Se ingresó a la banca móvil a las 14:09 horas, lo cual se acredita con la glosa "300" y "login", que significa el ingreso exitoso del número de la tarjeta y de la clave de internet de 6 dígitos, seguido con el código "S" que da cuenta de la validación conforme.



- vii) El 9 de julio de 2025 entre las 13:52 y 14:29 horas se registraron autenticaciones exitosas del token con resultado "AUTHN_METHOD_SUCCESS".
- viii) El primer factor de autenticación es la tarjeta, el cual es un elemento físico único para cada cliente y que contiene información que identifica al usuario; y, el segundo factor de autenticación es la clave token, la cual es dinámica y cambia con frecuencia.
- ix) La clave token cumple con el requisito de control de ataque de hombre en el medio, toda vez que es una contraseña dinámica que cambia cada 60 segundos y que solo puede ser usada una vez por operación y que puede ser token de software (virtual) o token de hardware(físico).
- x) La realización de la operación cuestionada se notificó correctamente del señor Huguet a las 14:16 horas.
- xi) Sobre el patrón de consumo, dicho sistema no constituye un mecanismo de autenticación de operaciones ni determina por sí mismo la validez de una transacción.

Sobre la presunta negativa efectuada mediante llamada telefónica

- xii) El señor Huguet no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que el Banco no haya atendido su solicitud de gestión mediante llamada telefónica, ni mucho menos que este haya solicitado bloquear sus tarjetas y que no se haya procedido con ello.

Sobre la presunta atención inadecuada del Reclamo C42479304

- xiii) Formuló su allanamiento sobre el extremo contenido en el punto (iv) de la Resolución N° 2 de fecha 19 de setiembre de 2025.
 - xiv) No resultaría pertinente que se ordene medida correctiva alguna, en tanto el consumidor ya recibió una respuesta sustancial al reclamo, no existiendo un daño actual ni una conducta que requiera corrección adicional por parte del Banco.
5. El 2 de febrero de 2026, mediante Resolución N° 0034-2026/CC1-ST se denegó la solicitud de confidencialidad formulada por el Banco respecto de la información contenida en el documento denominado "ANEXO 1-E HUGUET.PDF", debido a que el suministro de dicha información no está restringido y, de otro lado el destinatario de esta sería el propio consumidor, quien es titular de los productos financieros en controversia.
6. El 16 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:
- (i) Declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia interpuesta por el señor Huguet contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, referida a que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025,

se realice una operación no reconocida de S/ 17 800,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5193, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapen de su patrón de consumo, en la medida que se verificó que el referido importe fue devuelto el 8 de agosto de 2025, esto es, antes de la notificación de imputación de cargos.

- (ii) Sancionar al Banco con una amonestación por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en consideración al allanamiento formulado por la entidad financiera sobre el hecho referido a no haber atendido adecuadamente el reclamo C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025, en la medida que brindó respuesta utilizando un argumento insuficiente e inadecuado.
 - (iii) Sancionar al Banco con una multa de 2,80 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante. Sin perjuicio de que, se ha verificado que no correspondía evitar la realización de la operación de S/ 15 400,00, en la medida que resultó ser la primera operación cuestionada.
7. Por Resolución N° 5 del 16 de febrero de 2026, se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus observaciones.
8. El 24 de febrero de 2026, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST conforme al siguiente detalle:

Sobre la falta de medidas de seguridad de la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982

- (i) Se cuenta con un doble factor de autenticación, el cual es utilizado en las transacciones realizadas por banca móvil y por banca por internet, siendo el primer factor la clave de internet (algo que el usuario conoce) y el segundo factor el token (algo que solo el usuario tiene).
- (ii) Respecto al segundo factor, la operación de S/ 15 400,00 contó con un código único que la identificaba y validaba individualmente "2455335".
- (iii) A través de la Resolución N° 2832-2025/SPC-APELACIÓN, la Sala ha reconocido que la existencia de un código único asociado a la operación constituye un elemento relevante para acreditar que la operación fue debidamente autenticada.
- (iv) Por otro lado, respecto al token digital, no corresponde al Indecopi realizar una validación técnica especializada sobre la estructura, diseño criptográfico o estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, lo cual corresponde a la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS). Más aún, teniendo

en consideración que la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" acredita que el token fue correctamente ingresado y validado.

9. En consecuencia, corresponde a la Comisión analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas:

(i) Respecto del Informe Técnico presentado por el Banco

10. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
11. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.
12. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
13. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de facultad para

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.

14. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
15. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

16. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

- ⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

- ⁵ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

17. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
18. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.
19. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explícitas e implícitas).
20. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
21. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

- a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.
- b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.
- c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

22. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
23. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
24. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude. 5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).

25. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
26. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
27. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

(ii) Sobre el orden de análisis de las imputaciones

28. A efectos de mantener orden y uniformidad en la evaluación del Informe, corresponde precisar a las partes que el orden de análisis que se aplicará respecto de las imputaciones materia del presente procedimiento será el siguiente:
- (i) Si el Banco infringió los artículos 18° y 19° del Código, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la tarjeta de Crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5193 del denunciante, por el importe de S/ 17 800,00, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo.
 - (ii) Si el Banco infringió el numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en tanto no habría atendido adecuadamente el reclamo N° C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025, en la medida que brindó respuesta utilizando un argumento insuficiente e inadecuado.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

- (iii) Si el Banco infringió los artículos 18° y 19° del Código, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante, por el importe de S/ 15 400,00, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo.
- (iv) Si el Banco infringió los artículos 18° y 19° del Código, en tanto se habría negado a atender la solicitud de gestión efectuada por el denunciante, mediante su canal telefónico, en fecha 9 de julio de 2025, referida al bloqueo de sus tarjetas.

Sobre la subsanación de la conducta infractora con anterioridad a la notificación de imputación de cargos

- 29. El sistema de protección al consumidor busca que las conductas infractoras, una vez detectadas, sean subsanadas o corregidas rápidamente por el propio proveedor; evitando así la formalización del conflicto y ahorrando costos al consumidor y al Estado.
- 30. En ese sentido, de comprobarse que se ha corregido la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor —*de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 108 del Código*— corresponderá a la autoridad administrativa declarar la improcedencia de la denuncia¹⁰.
- 31. En el presente caso, el señor Huguet cuestionó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 9 de julio de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5193 del denunciante, por el importe de S/ 17 800,00, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo.
- 32. Por su parte, el Banco solicitó la improcedencia de la denuncia, por subsanación de la conducta infractora, ya que, el 8 de agosto de 2025, esto es antes de la imputación de cargos materia de denuncia del 26 de setiembre de 2025, devolvió al señor Huguet el importe de S/ 17 800,00 correspondiente a la operación no reconocida denunciada.
- 33. Para acreditar lo alegado, el Banco adjuntó el *estado de cuenta de la tarjeta de crédito 4280-****-****-2414*¹¹ de titularidad del señor Huguet, de cuya revisión se ha verificado que el 8 de agosto de 2025 se realizó una operación de devolución por el importe de S/

¹⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1390, publicado el 5 de setiembre de 2018

Artículo 108.- Infracciones administrativas

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos en los que se haya puesto en riesgo la vida, salud o integridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación.

¹¹ Ver página 38 de la pieza procesal denominada "ANEXO 1-E HUGUET.PDF" presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

17 800,00 bajo la descripción "MARCO HUGUET 428076XXXXXX5193 REGUL RECLAMO C42735962-1 EL".

34. Asimismo, adjuntó copia del correo electrónico remito al señor Huguet con la *respuesta del reclamo C42735962¹²*, de cuya revisión se advierte que el 8 de agosto de 2025 se remitió un correo desde la dirección electrónica "bcp.atencioncliente@bcp.com.pe" al correo electrónico "marcohuguet@gmail.com", informando que se estaba procediendo con la devolución del monto de S/ 17 800,00. Cabe precisar que es el mismo correo electrónico que el denunciante consignó en su escrito de denuncia.
35. Finalmente, consideramos oportuno señalar que, mediante escrito del 10 de setiembre de 2025¹³, el señor Huguet señaló que el Banco había efectuado una devolución parcial de S/ 17 800,00.
36. Por tanto, de los mencionados medios probatorios, se advierte que el Banco cumplió con devolver al señor Huguet el 8 de agosto de 2025 el importe de S/ 17 800,00 correspondiente a una operación no reconocida, esto es, antes de la notificación de la imputación de cargos al denunciado, lo cual ocurrió el 29 de setiembre de 2025, conforme se puede advertir del expediente.
37. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, el extremo de la denuncia del señor Huguet contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, referido a que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025, se realice una operación no reconocida de S/ 17 800,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5193, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapen de su patrón de consumo; en la medida que se verificó que el referido importe fue devuelto el 8 de agosto de 2025, esto es, antes de la notificación de imputación de cargos.

Sobre el allanamiento formulado por el Banco

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia¹⁴.

¹² Ver la pieza procesal denominada "ANEXO 1-F HUGUET.PDF" presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

¹³ Ver página 2 de la pieza procesal denominada "SUBSANACION_DENUNCIA_INDECOPI.PDF" presentada mediante escrito del 10 de setiembre de 2025 por el denunciante.

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993**
Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento
El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

39. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas¹⁵.
40. En su escrito de descargos el Banco formuló allanamiento¹⁶ a la imputación formulada en su contra, referida a no haber atendido adecuadamente el reclamo C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025, en la medida que brindó respuesta utilizando un argumento insuficiente e inadecuado.
41. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Huguet contra el Banco, por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

Sobre el deber de idoneidad

42. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁷.

¹⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas. (...)

¹⁶ Ver página 23 de la pieza procesal "DESCARGOS - HUGUET RUIZ.PDF", presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

¹⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

43. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹⁸. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

- (i) **Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad al permitir que se realice una operación no reconocida de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5982**

— **De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas**

44. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento. Dicha relación jurídica genera derechos y deberes recíprocos.
45. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades financieras para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas, fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.
46. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento de Ciberseguridad. Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.
47. Finalmente, con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de seguridad aplicables, el 28 de junio de 2024, la SBS emitió la Resolución SBS N.° 2286-2024, mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento de Tarjetas.
48. Entre las modificaciones más relevantes, se precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo, las mencionadas modificaciones han entrado en vigencia el 1 de julio de 2025; no obstante, se presenta una excepción para las tarjetas de crédito emitidas antes de esa fecha, cuya obligatoriedad regirá desde el 1 de abril de 2026¹⁹; es decir, desde el 1 de abril de 2026 se exigirá el cumplimiento del proceso de autenticación establecido en la norma.

49. Para una mejor comprensión de lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro:

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ²⁰	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo

¹⁹

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

²⁰

De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.

	Factor 2: Factor de distinta naturaleza		16° del Reglamento de Tarjetas.
--	---	--	---------------------------------

50. Adicionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.
51. Considerando lo expuesto, las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N.° 2286-2024 deben observar obligatoriamente las nuevas reglas de autenticación previstas en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, atendiendo al tipo de operación de que se trate (tarjeta presente, tarjeta no presente o billeteras móviles tokenizadas), así como a los supuestos excepcionales asociados a limitaciones técnicas o tecnológicas. Ello resulta determinante para la evaluación del cumplimiento normativo de las ESF y para la asignación de responsabilidades frente a eventuales operaciones no reconocidas por los usuarios.

— De la aplicación al caso concreto

Sobre la norma aplicable

52. Sobre el particular, de los actuados en el expediente y, de acuerdo con lo manifestado por las partes, se verifica que la operación no reconocida se realizó a través de banca móvil el 9 de julio de 2025.
53. Al respecto, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de operaciones no reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas²¹.
54. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
55. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 9 de julio de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.

²¹

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 9°. - Cargos asociados a tarjetas de crédito

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

56. Ahora bien, del contenido del citado artículo 9° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de crédito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
57. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
58. En ese sentido, este Colegiado realizará el análisis de responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.4 del artículo 16° y el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.

a) De la validez de las operaciones no reconocidas

Sobre el enrolamiento

59. Al respecto, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por el señor Huguet, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

60. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
61. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
62. Al respecto, el Banco indicó que, el 9 de julio de 2025 a las 14:09:44 horas se inicio sesión en el sistema del aplicativo banca móvil BCP para efectuar la operación cuestionada, para acreditar lo alegado adjuntó el “*Reporte de operaciones Banca Móvil*”²², de cuya revisión se ha verificado que en dicha fecha y hora el denunciante inició sesión (bajo el código interno computacional 10684839) conforme a la glosa “login” y “300”, lo cual, de acuerdo a lo informado por el Banco, acredita el correcto ingreso del número de tarjeta y la clave de internet de 6 dígitos. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.

²² Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-H HUGUET.PDF” presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

63. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”²³, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 10684839 corresponde al señor Marco Antonio Huguet Ruiz.
64. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

65. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.
66. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso se verifica ello con el correcto ingreso a la banca móvil conforme a lo expuesto en el fundamento 62 de la presente resolución.
67. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, en el presente caso, el Banco ha señalado que la clave token cumpliría con los requisitos y estándares que requiere la norma.
68. Para acreditar lo alegado, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Log Server*”²⁴, de cuya revisión se puede verificar que el 9 de julio de 2025 a las 14:16:07 horas se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”.
69. No obstante, la entidad bancaria no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS.
70. Al respecto, en sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1, el Banco sostuvo que no correspondía al Indecopi realizar una validación técnica especializada sobre la estructura, diseño criptográfico o estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, al tratarse —según indicó— de una competencia atribuida a la SBS. Asimismo, alegó que la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS” demostraría que el token fue ingresado y validado correctamente.
71. No obstante, resulta pertinente precisar que, en el ámbito de la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales exigibles aquellas disposiciones previstas en el Reglamento de Tarjetas, particularmente las relativas a las medidas de seguridad aplicables al proceso de autenticación del usuario para la realización de operaciones.

²³ Ver página 10 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-H HUGUET.PDF” presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

²⁴ Ver página 2 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-G HUGUET.PDF” presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

72. En ese sentido, correspondía al Banco acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.2 del citado Reglamento, esto es, demostrar que contaba con un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor de autenticación verificable en línea, requerido al usuario conforme al estándar EMV 3DS. Sin embargo, en el presente caso, el Banco no acreditó haber observado el estándar exigido por la propia normativa aplicable, incumpliendo así el nivel de seguridad que esta impone.
73. Por otro lado, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, el Banco sostuvo que la operación de S/ 15 400,00 contaba con el código único "2455335", el cual permitía su identificación y validación individual; asimismo, señaló que mediante la Resolución N° 2832-2025/SPC-APELACIÓN la Sala habría reconocido que la existencia de un código único asociado a una operación constituye un elemento relevante para el cumplimiento del segundo paso de la autenticación reforzada.
74. Al respecto, corresponde precisar que la resolución invocada analizó el cumplimiento del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, en atención a las particularidades propias de ese caso. No obstante, conforme se ha desarrollado en los numerales 52 a 58 de la presente resolución, en este procedimiento la evaluación se ha efectuado bajo el marco normativo previsto en el numeral 7.2 del artículo 16° y en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas, disposiciones aplicables a los hechos materia de análisis.
75. En consecuencia, dado que se trata de supuestos fácticos y fundamentos jurídicos distintos, no resulta pertinente aplicar el criterio contenido en la resolución citada por el Banco, correspondiendo desestimar lo alegado en dicho extremo.
76. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

77. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco ha señalado que con la clave token se cumpliría con ello²⁵.
78. Al respecto, este Colegiado advierte que el Banco en su escrito de descargos ha detallado el funcionamiento de la clave token y cómo este cumpliría como mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio; sin embargo, no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS y y EMV Tokenization, así como tampoco se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito.
79. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.

²⁵ Ver página 15 de la pieza procesal denominada "DESCARGOS - HUGUET RUIZ.PDF" presentada mediante escrito del 26 de enero de 2026 por el Banco.

80. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de la operación materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
81. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 9° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
82. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 2 del 19 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 y tarjeta de crédito visa infinite sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5193; a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
83. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y los medios probatorios analizados, la Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por el señor Huguet contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante.
84. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto el señor Huguet denunció que la operación no reconocida no correspondía a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Del comportamiento habitual del denunciante

85. Al respecto, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 4 de la presente resolución.
86. Dicho esto, corresponde señalar que, en anteriores casos²⁶, el Banco ha brindado información a la Secretaría Técnica sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual consiste en el seguimiento a patrones de consumo por cliente.
87. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
88. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben de concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.

²⁶ Véase la Resolución Final N° 2735-2019/CC1 del 16 de diciembre de 2019 y Resolución Final N° 2388-2019/CC1 del 13 de noviembre de 2019.

89. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
90. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
91. En ese sentido, para que se genere una alerta es necesario que primero se realice, como mínimo una operación, ya que el sistema no podría alertar si no se ha concretado ninguna transacción. Además de ello, la operación debe contener características que, en conjunto, permitan presumir a la entidad bancaria que se trata de una operación sospechosa.
92. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
93. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
94. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades del sistema financiero, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
95. Ahora bien, es necesario señalar que, en la medida que el sistema de monitoreo que emplea el Banco era el seguimiento de patrones de consumo por cliente, correspondía verificar la información contenida en los estados de cuenta de los productos financieros contratados por el denunciante, esto es, de la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982, cuya transacción no reconocida es materia del presente análisis para determinar si la operación efectuada corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante.
96. No obstante, en el presente caso, el señor Huguet ha cuestionado 2 operaciones no reconocidas conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 1: operaciones no reconocidas

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	MONTO
-------	------	-------------	-------

9/07/2025	14:16	Banca Móvil – Pago de Servicios	S/ 15 400,00
9/07/2025	14:29	Banca Móvil – Pago de Servicios	S/ 17 800,00

97. Esto conlleva que si bien la segunda operación, declarada improcedente, debería tomarse en cuenta para analizar si la primera operación correspondía o no al comportamiento habitual del señor Huguet, lo cierto es que, en tanto la operación por el importe de S/ 15 400,00 (materia de análisis) resultó ser la primera, no era posible para el sistema de monitoreo del Banco efectuar un bloqueo de manera previa, en la medida que, tal como se ha indicado precedentemente, se requería del proceso de dicha transacción para que esta pueda ser analizada por los sistemas de monitoreo de la entidad bancaria.
98. Por lo tanto, esta Comisión considera que, contrariamente a lo alegado por el denunciante, no ha quedado acreditado que el Banco haya incumplido con las medidas de seguridad sobre el sistema de monitoreo, respecto de la primera operación.
99. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) La operación no reconocida de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 no fue válidamente realizada, en la medida que no ha quedado acreditado que fue efectuada con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas.
 - (ii) No correspondía que el Banco evitara la realización de la operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00, en tanto que al ser la primera, era razonable que el Banco permitiera su realización.
100. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) fundada la denuncia interpuesta por el señor Huguet contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante; e, (ii) infundada por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que no correspondía evitar la realización de la operación de S/ 15 400,00, en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada
- (ii) Sobre haberse negado a atender la solicitud de gestión efectuada mediante canal telefónico, el 9 de julio de 2025, referida al bloqueo de las tarjetas del denunciante**
101. En su denuncia, el señor Huguet cuestionó que el Banco se habría negado a atender la solicitud de gestión efectuada, mediante canal telefónico, en fecha 9 de julio de 2025, referida al bloqueo de sus tarjetas.
102. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 4 de la presente resolución.

103. Siendo así, el hecho controvertido consistirá en determinar en primer lugar, si el señor Huguet registró una solicitud de gestión a fin de que el Banco bloquee sus tarjetas, para posteriormente, de corresponder, evaluar si la entidad bancaria cumplió con brindarle atención.
104. Al respecto, es importante mencionar que las leyes que regulan la actividad probatoria en los procedimientos administrativos, en particular aquellos tramitados ante los órganos funcionales del Indecopi, permiten la actuación de todos los medios probatorios necesarios que tengan pertinencia con la cuestión que se discute²⁷.
105. Asimismo, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 173° del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:
- **Primera etapa:**
Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,
 - **Segunda etapa:**
Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
106. Por su parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil²⁸, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
107. De este modo, a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
108. Al respecto, si bien el denunciante manifestó que, el 9 de julio de 2025 solicitó vía telefónica el bloqueo de sus tarjetas, lo cierto es que no ha presentado ningún medio probatorio que permitiera verificar sus alegaciones.

²⁷

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 177.- Medios de prueba.

Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede:

1. Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones por escrito.
4. Consultar documentos y actas.
5. Practicar inspecciones oculares.

²⁸

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993.

Artículo 196°.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

109. En efecto, si bien el señor Huguet presentó una *captura de pantalla de su registro de llamadas*²⁹, de cuya revisión se advierte que el 9 de julio a las 16:09 y 16:11 horas se habría comunicado con el número (01) 3119898, el cual corresponde al Banco de acuerdo con lo informado en su página web³⁰, lo cierto es que, dicho medio probatorio no genera convicción de que el consumidor haya solicitado el bloqueo de sus tarjetas.
110. En ese sentido, a consideración de esta Comisión, para poder evaluar si el Banco cumplió con atender la solicitud de bloqueo de sus tarjetas, primero debía acreditarse que se registró dicha solicitud; el señor Huguet pudo presentar, por ejemplo, una copia del reclamo donde se advierta que requirió a la entidad bancaria el bloqueo de sus productos financieros; sin embargo, ello no ocurrió.
111. Por tanto, este Colegiado considera que no corresponde atribuir responsabilidad a la entidad bancaria por el hecho denunciado en el presente extremo.
112. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Huguet contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado que el denunciante haya solicitado vía telefónica el bloqueo de sus tarjetas el 9 de julio de 2025; y, que, al respecto, el Banco no cumplió con atender dicha solicitud.

Sobre las medidas correctivas

113. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³¹.
114. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³². Las medidas correctivas complementarias tienen

²⁹ Ver medio probatorio denominado "IMÁGENES DE LAS LLAMADAS AL BANCO PARA AYUDA SIN RESPUESTA" presentado mediante escrito del 1 de agosto de 2025 por el denunciante.

³⁰ Ver: <https://www.viabcp.com/ayuda-bcp?pcid=viabcp:canales-banca-por-telefono:te-ayudamos:masivo:banner-secundario>

³¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³² **LEY N° 29571.- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³³.

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

33

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

115. En el presente caso, han quedado acreditada las siguientes infracciones cometidas por el Banco:

- Formuló su allanamiento con respecto a no haber atendido adecuadamente el reclamo C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025.
- No haber acreditado la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante.

116. El señor Huguet solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco la devolución del gasto efectuado con sus tarjetas por el importe de S/ 33 200,00 o al menos que el Banco reconozca la mitad (Sic). Cabe resaltar que no solicitó el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.

117. Al respecto, si bien el señor Huguet solicitó la devolución de S/ 33 200,00 correspondiente a la sumatoria de las dos operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982, por los importes de S/ 15 400,00 y S/ 17 800,00; lo cierto es que, sobre esta última se ha declarado la improcedencia de la denuncia —por subsanación de la conducta—, por lo que, no corresponde ordenar medida correctiva al respecto.

118. Sin perjuicio de ello, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 el importe de S/ 15 400,00 correspondiente a la operación no reconocida por el denunciante, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
- (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Marco Antonio Huguet Ruiz a efectos de que la deuda generada por la operación no reconocida cargada en la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 no sea considerada.
- (iii) Atender de manera adecuada el reclamo C42479304 interpuesto el 9 de julio de 2025.

-
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
 - f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

119. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el denunciado deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁴.
120. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/ COD-INDECOPI denominada “Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señala que si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁵.
121. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

(i) Respecto al extremo sobre el cual formuló su allanamiento

122. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de

³⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2021**

(...)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria³⁶.

123. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
124. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma tal que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”*³⁷.
125. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.
126. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos³⁸, esto es, una amonestación.

³⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

³⁷ LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.

³⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

127. En el presente caso, el Banco formuló allanamiento parcial sobre el hecho referido a no haber atendido adecuadamente el reclamo C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025, en la medida que brindó respuesta utilizando un argumento insuficiente e inadecuado.
128. Estimando que la conducta procesal adoptada por el Banco ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y han permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tales conductas de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
129. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco, con una (1) amonestación por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

(ii) Respecto al extremo sobre el cual no formuló su allanamiento

130. Sobre el particular, teniendo en cuenta lo establecido en el Cuadro 16³⁹ del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, se advierte que este solamente recoge un determinado listado cerrado de infracciones; en ese sentido, este Colegiado advierte que existen infracciones que no coincidirán textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el cuadro indicado.
131. Ante dicha situación, y siendo necesario determinar el nivel de afectación, la Comisión consideró pertinente establecer que las infracciones cuya cuantía detectada no supere el valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) resultaban equivalentes a aquellas infracciones donde *la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a tres (3) UIT*, supuesto aplicable solo a los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (en adelante, OPS), conforme al Cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
132. Así, si bien el nivel de afectación de la infracción señalado en el numeral anterior estaba específicamente determinado para los OPS, lo cierto es que —conforme lo ha señalado la Comisión en varios pronunciamientos— tal supuesto resultaba aplicable para dicho colegiado —*como primera instancia*—, de manera supletoria, en la medida que se trataba de una infracción de menor cuantía y la menos perjudicial para el proveedor denunciado.

(...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

³⁹

Ver pie de página N° 9.

133. Sin embargo, la Sala Especializa de Protección al Consumidor en Protección al Consumidor ha señalado en recientes pronunciamientos⁴⁰ que ante infracciones que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112° del Código.
134. En esa línea, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, esta Secretaría Técnica efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112° del Código⁴¹, el cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.
135. Cabe precisar, que la forma de graduación señalada por la Sala implica un cambio en el criterio aplicado por este despacho y por la Comisión, consistente en equiparar los supuestos establecidos para el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, contemplados en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

⁴⁰ Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

- (i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

"66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código."
(Subrayado agregado)

- (ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

"65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código."
(Subrayado agregado)

- (iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

"40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS."
(Subrayado agregado)

⁴¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

136. En consecuencia, alineándonos a lo establecido por el superior jerárquico, verificada la existencia de infracciones administrativas que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 de la norma antes mencionada, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer, observando los criterios previstos en el artículo 112° del cuerpo normativo antes mencionado, y de manera supletoria, los establecidos en el TUO de la LPAG.
137. Al respecto, en la Resolución Final 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010, la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer⁴²

Beneficio ilícito

138. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
139. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad para evitar

⁴²

Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

"El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer".

que se efectúe la operación no reconocida con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del señor Huguet.

140. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)⁴³.
141. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

Daño al consumidor

142. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
143. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, el señor Huguet ha visto perjudicado su patrimonio, en la medida que, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizó una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante y que no pudo ser dispuesto por este, siendo que el referido importe resulta equivalente a dos con ochenta (2,80) UIT⁴⁴.

⁴³ En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

"(...) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atiende consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(...) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución".

⁴⁴ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 15 400,00 equivale a 2,8 UIT (S/ 15 400,00 / 5 500,00) = 2,80.

Efectos generados en el mercado

144. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
145. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a dos con ochenta (2,80) UIT.

Multa base

146. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral 3° del artículo 248° del TUO de la LPAG⁴⁵, la Comisión considera que corresponde, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0218-2026/CC1-ST, sancionar al Banco con una multa de dos con ochenta (2,80) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

147. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁴⁶, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, dispone que es potestad de la Comisión

⁴⁵

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

⁴⁶

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y

ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.

(i) De las costas del procedimiento

148. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la parte denunciante.
149. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁴⁷.
150. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁴⁸.
151. Es pertinente informar que, si el denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴⁹.

costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁴⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁴⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

⁴⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumará una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

(ii) **De los costos del procedimiento respecto del extremo sobre el que formuló allanamiento**

152. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
153. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
154. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos⁵⁰, a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se conmine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.
155. El artículo 112 del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁵¹.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

⁵⁰ Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

⁵¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 112- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y

156. En el presente caso, ha quedado acreditada la siguiente infracción cometida por el Banco:

- Formuló su allanamiento con respecto a no haber atendido adecuadamente el reclamo C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025.

157. Por lo que, no corresponde ordenar el pago de los costos del procedimiento solicitado por la denunciante en relación con dicho extremo.

(iii) De los costos del procedimiento respecto de los extremos sobre los que no se formuló allanamiento

158. En el presente caso, ha quedado acreditada la infracción cometida por el Banco (que no formó parte del allanamiento del proveedor denunciado), consistente en que no acreditó la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante.

159. En atención a ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento con relación a tal extremo, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de las costas y los costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

160. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁵².

161. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

162. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de la parte denunciada, así como se le ha impuesto

reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

52

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Huguet Ruiz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, referida a que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, 9 de julio de 2025, se realice una operación no reconocida de S/ 17 800,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Infinite Sapphire LATAM Pass 4280-****-****-5193, pese a que no se realizó una verificación adicional y escapan de su patrón de consumo, en la medida que se verificó que el referido importe fue devuelto el 8 de agosto de 2025, esto es, antes de la notificación de imputación de cargos.

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Huguet Ruiz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en consideración al allanamiento formulado por la entidad financiera sobre el hecho referido a no haber atendido adecuadamente el reclamo N° C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025, en la medida que brindó respuesta utilizando un argumento insuficiente e inadecuado.

TERCERO: declarar (i) fundada, la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Huguet Ruiz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante; e, (ii) infundada, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que no correspondía evitar la realización de la operación de S/ 15 400,00, en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada.

CUARTO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Huguet Ruiz contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado que el denunciante, el 9 de julio de 2025, haya solicitado vía telefónica el bloqueo de sus tarjetas; y, que al respecto, el Banco no cumplió con atender dicha solicitud.

QUINTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la cuenta de la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 el importe de S/ 15 400,00 correspondiente a la operación no reconocida por el denunciante, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.

- (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Marco Antonio Huguet Ruiz a efectos de que la deuda generada por la operación no reconocida cargada en la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 no sea considerada.
- (iii) Atender de manera adecuada el reclamo C42479304 interpuesto el 9 de julio de 2025.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

SEXTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A., de conformidad con lo siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de sanciones

IMPUTACIÓN	ARTÍCULO	SANCIÓN
No haber atendido adecuadamente el reclamo C42479304 interpuesto por el denunciante en fecha 9 de julio de 2025.	Numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	Amonestación
No haber acreditado la validez de una operación no reconocida por el importe de S/ 15 400,00 con cargo a la tarjeta de crédito Visa Signature LATAM Pass 4280-****-****-5982 del denunciante.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	2,80 UIT

Con relación a la sanción pecuniaria, esta será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

SÉPTIMO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del

²⁶

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

OCTAVO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar las costas del procedimiento, ascendentes a S/ 36,00, a favor de la parte denunciante. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, los denunciados deberán presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

NOVENO: exonerar a Banco de Crédito del Perú S.A. del pago de los costos del procedimiento, únicamente, con relación al extremo sobre el cual formuló allanamiento.

DÉCIMO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁵³.

DÉCIMO PRIMERO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁵⁴, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación⁵⁵, ello

⁵³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016. Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁵⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

⁵⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1822-2025/CC1

de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida⁵⁶.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.03.2026 13:53:20 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁵⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.